

0001473-50.2017.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: Felipe Abraham de Camargo Jubram

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... DOS SANTOS, vulgo "Cheiroso", qualificado nos autos, por suposta incursão na conduta típica descrita no art.168, §1º, inciso III, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "h" (vítima maior de 60 anos), todos do Código Penal.

Consta da denúncia que o acusado, em outubro de 2016, na cidade de Ribeirão Grande, nesta comarca de Capão Bonito/SP, apropriou-se de R\$ 10.086,04 (dez mil, ...

PODER JUDICIÁRIO

SÃO PAULO

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPÃO BONITO

Processo nº:0001473-50.2017.8.26.0123

SENTENÇA

Processo nº:

0001473-50.2017.8.26.0123

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

EUGENIO VALDICO DOS SANTOS, CPF 135.345.608-09

Vistos.

Trata-se de ação penal pública deflagrada pelo Ministério Público em face de EUGÊNIO VALDICO DOS SANTOS, vulgo "Cheiroso", qualificado nos autos, por suposta incursão na conduta típica descrita no art.168, §1º, inciso III, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "h" (vítima maior de 60 anos), todos do Código Penal.

Consta da denúncia que o acusado, em outubro de 2016, na cidade de Ribeirão Grande, nesta comarca de Capão Bonito/SP, apropriou-se de R\$ 10.086,04 (dez mil, oitenta e seis reais e quatro centavos), dos quais teve a posse ou detenção em razão da profissão de advogado, em prejuízo da vítima Adão Inocência do Nascimento, idoso com 78 anos àquela época.

Denúncia recebida em 29 de julho de 2022 (fl. 194), o réu foi devidamente citado (fl. 227) e apresentou defesa prévia (fls. 363/364).

Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas e, na sequência, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, em memoriais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação (fls. 234/239). A defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, requereu benefícios (fls. 437/442).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos documentos de fls. 06/17, 45/46, 233/360 e pela prova oral colhida durante o inquérito policial e em juízo.

A autoria é certa e precisa.

Adão Inocência do Nascimento, vítima falecida no curso da demanda, narrou, na fase inquisitiva (fls. 31 e 80), que o réu lhe prestou serviços advocatícios em dois processos: um de aposentadoria rural e outro de pensão por morte de sua esposa. Foi vencedor nos dois processos e os benefícios foram implantados, mas nada recebeu relativo aos benefícios atrasados. Além disso, repassou ao todo cerca de R\$ 10 mil para EUGÊNIO, inclusive mediante empréstimo bancário realizado a pedido do advogado na cidade de Ribeirão Branco/SP, no valor de R\$ 8 mil (fl. 04).

Maria Isalina do Nascimento, filha da vítima, confirmou que seu pai contratou o réu como advogado para uma causa previdenciária, mas não soube esclarecer nada a respeito do recebimento de valores atrasados. Seu pai sabia ler e escrever um "pouco". Conhecia o réu, que morava e foi vereador da cidade de Ribeirão Grande.

Maria Margarida do Nascimento, filha vítima, disse que seu pai lhe confidenciou os fatos, afirmando que o réu ficou com dinheiro de sua aposentadoria. Seu pai era uma pessoa reservada. Além disso, o ofendido contraiu um empréstimo bancário relacionado aos fatos. Ratificou que seu pai não recebeu nada relativo aos benefícios atrasados e que chegou a procurar o réu para solucionar a pendência, mas sem sucesso. O réu Eugênio Valdico não procurou a família para saldar a pendência após a morte de seu pai. Seu pai tinha poucos estudos, "sabia assinar o nome dele e ler um pouco".

Ademir Aparecido do Nascimento, filho da vítima, disse que seu pai, de fato, ingressou com uma ação previdenciária e que o advogado era o réu EUGÊNIO. Não soube informar se a vítima recebeu algum valor. No final de sua vida, o genitor estava morando de aluguel, "era uma pessoa pobre", de modo que R\$ 10 mil fariam diferença em sua vida. Disse que seu pai chegou a receber R\$ 5 mil e que havia outros valores a serem recebidos, mas não precisou a quantia.

Eduardo Henrique da Silva, gerente do banco Bradesco, disse não se recordar dos fatos tampouco da pessoa da vítima.

EUGÊNIO negou a acusação. Disse que atuou como advogado da vítima em dois casos: um de benefício LOAS e outro previdenciário, de pensão por morte da esposa. Afirmou que não recebeu os atrasados do LOAS e que, em relação ao benefício previdenciário, a vítima ficou com R\$ 12 mil, conforme recibo assinado. Não se apropriou de qualquer valor indevido e que, na verdade, o ofendido ainda lhe devia dinheiro relativo à pensão por morte. Confirmou que, de fato, acompanhou a vítima até o banco na cidade de Ribeirão Branco, mas não participou da contratação de empréstimo.

Em síntese, como se observa, as palavras da vítima e das testemunhas, aliadas aos demais documentos juntados aos autos (especialmente pelo extrato de pagamento de requisição de pequeno valor - fls. 342 e pelo contrato de empréstimo consignado - fls. 135/139) dão conta da materialidade criminosa e da respectiva autoria, revelando, com clareza solar, que o acusado se apropriou dos numerários que não lhe pertenciam.

Neste contexto, extrai-se que o INSS foi condenado a pagar R\$ 22.798,91 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos) a título de benefícios atrasados (fl. 342); entretanto, o réu levantou tais valores e não os

repassou a vítima.

Não bastasse, aproveitando-se da fragilidade e da diminuta capacidade de compreensão do idoso, o réu o conduziu até à agência bancária e se apropriou de mais R\$ 8.410,00 (valor máximo disponível para empréstimo), fruto de um empréstimo consignado (cf. contrato a fls. 135/139).

No ponto, destaco a ponderação do douto membro do Ministério Público, exarada à fl. 432, acerca da prova contida nos autos:

"(...) Além disso, o acusado conduziu o idoso Adão até a agência bancária e se apropriou de mais R\$ 8.410,00 (valor máximo disponível para empréstimo), fruto de um empréstimo consignado (cf. contrato a fls. 135/139) e, tudo não bastasse, cobrou mais R\$ 1.500,00 também a título de honorários (fls. 31).

Ou seja, ao fim e ao cabo, somando os benefícios atrasados e o empréstimo bancário, EUGÊNIO recebeu mais de R\$ 32.708,91 da vítima.

Entretanto, conforme consta do contrato de fls. 45, em razão do serviço advocatício prestado, a vítima devia ao réu 30% dos benefícios atrasados (= R\$ 6.839,67) e mais 30% das primeiras 12 parcelas do benefício (= R\$ 3.373,20, considerando o salário-mínimo de R\$ 937,00), perfazendo aproximadamente R\$ 10.212,87.

O réu repassou à vítima apenas R\$ 12.500,00, o que se diz por mera condescendência, na presunção de que o recibo de fls. 46 é verdadeiro.

Em resumo, descontando-se os honorários advocatícios (R\$ 10.212,87), conforme contrato a fls. 45, e valores supostamente repassados ao ofendido (R\$ 12.500,00), (total de descontos: R\$ 22.712,87), a vítima ainda tinha o valor aproximado de R\$ 10 mil a receber, quantia esta da qual o advogado réu se apropriou indevidamente.

A corroborar a existência de saldo indevidamente apropriado, tem-se que, após a instauração do inquérito policial, próprio réu EUGÊNIO procurou a vítima, prometendo devolver a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), mas efetivamente entregou apenas metade do valor prometido (fl. 80).

Por todas estas razões, não merece credibilidade a versão esposada pelo réu de eventual compensação de valores, até mesmo porque sequer há comprovação da contratação e ajuizamento de ação para recebimento de benefício de prestação continuada em favor da vítima.

Desse modo, resta sobejamente comprovada a prática do crime de apropriação indébita, que, nas lições de Cezar Roberto Bitencourt:

"...consiste em apropriar-se de coisa alheia móvel de que o agente tem a posse ou detenção. Apropriar-se é tomar para si, isto é, inverter a natureza da posse, passando a agir como se dono fosse da coisa alheia de que tem posse ou detenção. Na apropriação indébita, ao contrário do furto e do estelionato, o sujeito passivo tem, anteriormente, a posse lícita da coisa. Recebe-a legitimamente. Pressuposto do crime de apropriação indébita, reiterando, é a anterior posse lícita da coisa alheia, da qual o agente se apropria indevidamente. Quer dizer, nesse crime, o dolo é subsequente pois a apropriação segue-se à posse da coisa. Na verdade, no crime de apropriação indébita há uma alteração do título da posse, uma vez que o agente passa a agir como se dono fosse da coisa alheia de que tem a posse legítima. É fundamental a presença do elemento subjetivo transformador da natureza da posse, de alheia para própria. Ao contrário do crime de furto, o agente tem a posse lícita da coisa. Recebe-a legitimamente. Muda somente o animus que o liga à coisa. Este primeiro elemento posse legítima de coisa alheia móvel, sobre o qual se deve inverter o animus rem sibi habendi, é indispensável ao exame da caracterização do crime de apropriação indébita. Em não havendo a anterior posse legítima de coisa alheia móvel, não se pode falar em apropriação indébita, onde a inversão do título da posse é fundamental." (Tratado de Direito Penal, Parte Especial 3, 6ª Edição Atualizada, Editora Saraiva, 2010).

Por fim, a majorante do art. 168, § 1.º, inciso III, do Código Penal é perfeitamente aplicável, pois incide nos casos em que "o agente recebeu a coisa em razão de ofício, emprego ou profissão", já que o acusado atuou no caso como advogado da vítima.

Passo à fixação da pena, na forma do art. 68 do Código Penal.

DA FIXAÇÃO DA PENA.

Atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e considerando: a) a acentuada reprovabilidade da conduta (aproveitamento de pessoa vulnerável, semianalfabeta e humilde); b) as consequências da ação delitiva (o réu apropriou-se de considerável verba alimentar, indispensável para sobrevivência digna do ofendido); e c) cada um dos maus antecedentes (Processos nº 0000253-22.2014.8.26.0123; 3001576-45.2013.8.26.0123; 3001780-89.2013.8.26.0123; 1500135-59.2020.8.26.0123 – fls. 209/216), visto que "é possível reconhecer como mau antecedente a decisão penal condenatória, relativa a fato anterior ao crime em apreço, ainda que o trânsito em julgado tenha sido posterior. Diretriz subserviente ao princípio da presunção de inocência, porquanto amparada pelo manto da coisa julgada". Precedentes. (TJ-SP - APL: 00035168920078260452 SP 0003516-9.2007.8.26.0452, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 19/05/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 21/05/2014), razão pela qual fixo a pena-base do crime em 2/3 acima do mínimo legal.

Na segunda fase, não há atenuantes. Incide a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, pois a vítima era maior de 60 anos à época dos fatos, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 168, §3º do Código Penal, tendo em vista que o obteve os valores em razão de ofício/profissão, aumento a pena em 1/3, perfazendo 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Ante as graves circunstâncias judiciais epigrafadas, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, único condizente com a reprovabilidade da conduta, com vistas à repressão e prevenção de nova reiteração delitiva.

O valor do dia-multa será um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do art. 43 do mesmo Código Penal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada nesta ação penal, pra CONDENAR EUGÊNIO VALDICO DOS SANTOS, vulgo "Cheiroso", qualificado nos autos, por incursão no art. 168, §1º, inciso III, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "h" (vítima maior de 60 anos), todos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor mínimo legal.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritiva de direitos ou a concessão do sursis, pois ausentes os principais requisitos norteadores dos artigos 44 e 77 do Código Penal, notadamente as circunstâncias judiciais negativas.

Faculto o apelo em liberdade, pois ausentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Fixo o valor mínimo da reparação dos danos causados pela infração em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei, observado o disposto no art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03. Transitada em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento.

P.I.C.
Capão Bonito, 29 de novembro de 2022.

FELIPE ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA